

L'État

L'État est l'institution qui détient le monopole de la violence légitime sur un territoire. Il prélève l'impôt, fait la loi, juge, fait la guerre. Il semble être ce qui rend la vie en commun possible — mais il peut aussi devenir oppressif. D'où vient son autorité ? Pourquoi lui obéir ? Quand peut-on, et même doit-on, lui résister ?

I Définitions

- **Étymologie** : *status* (latin) — état stable, situation. L'État est la *structure stable* du pouvoir politique. À distinguer du « gouvernement » (équipe au pouvoir, conjoncturelle) et de la « nation » (communauté humaine, culturelle).
- **Définition wébérienne** (Max Weber) : « L'État est la communauté humaine qui revendique avec succès le **monopole de la violence physique légitime** sur un territoire donné. » Trois éléments : territoire, monopole de la force, légitimité.
- **État de droit** : État dont les pouvoirs sont eux-mêmes soumis à la loi. La séparation des pouvoirs (Montesquieu : législatif, exécutif, judiciaire) en est le principe.
- **État / société civile** : la société civile est l'ensemble des relations privées (famille, économie, associations) ; l'État est la sphère du pouvoir politique organisé.
- **Légitimité / légalité / autorité** : la légalité est conformité à la loi ; la légitimité est le droit moral ou politique de gouverner ; l'autorité est la capacité d'être obéi sans recourir à la force.

II Problématiques classiques

- D'où vient la légitimité de l'État ?
- Pourquoi obéir à l'État ?
- L'État est-il l'ennemi de la liberté ou sa condition ?
- Peut-on, doit-on désobéir à l'État ?
- L'État doit-il être minimal (libéraux) ou interventionniste (social) ?
- Peut-on imaginer une société sans État ?

III Repères à mobiliser

- **Légal / légitime** : la loi peut être légale (votée régulièrement) sans être légitime (juste, conforme aux droits fondamentaux).
- **Public / privé** : l'État relève du public ; la sphère privée doit être protégée contre lui.

- **Universel / particulier** : l'État prétend à l'intérêt général (universel) — mais sert parfois des intérêts particuliers (classes, groupes).
- **Cause / fin** : l'État est-il fin en soi (Hegel) ou moyen (Locke, libéraux) ?
- **En fait / en droit** : un État existe en fait (force) et en droit (légitimité). Les deux peuvent diverger.

IV Thèses majeures

Aristote

384–322 av. J.-C. · Politique

L'homme est par nature un **animal politique** (*zoon politikon*). La cité (*polis*) n'est pas artifice mais accomplissement de la nature humaine — seul l'homme parle (*logos*) et peut donc délibérer du juste. L'État n'est pas un mal nécessaire : il est ce qui permet à l'homme de réaliser sa fin.

Hobbes

1588–1679 · Léviathan

À l'*état de nature*, c'est la « **guerre de tous contre tous** » : « l'homme est un loup pour l'homme ». Pour sortir de cette terreur, les hommes passent un **pacte** : ils transfèrent tous leurs droits à un *souverain* absolu (le Léviathan), qui garantit la paix par la force. L'État est artificiel mais nécessaire. Sa légitimité repose sur sa *fonction* : protéger la vie.

Locke

1632–1704 · Second Traité du gouvernement civil

L'état de nature est plus pacifique chez Locke. Les hommes ont des droits *naturels* (vie, liberté, propriété) que l'État doit **protéger**, non créer. Si l'État viole ces droits, il y a *droit de résistance*. État libéral : pouvoir limité, fin = protection des libertés individuelles. Influence directe sur les révolutions américaine et française.

Rousseau

1712–1778 · Du Contrat social

Le contrat social fonde un **peuple souverain** qui s'auto-gouverne. La *volonté générale* (qui veut l'intérêt commun) est différente de la volonté de tous (somme des intérêts particuliers). En obéissant à la loi qu'il a faite, le citoyen reste libre. Critique de la représentation : « Le peuple anglais croit être libre, il ne l'est que pendant les élections. »

Hegel

1770–1831 · Principes de la philosophie du droit

L'État est la **réalisation de la liberté universelle** dans l'histoire. Il dépasse l'égoïsme de la société civile en l'élevant au niveau de l'éthique objective. « L'État est la marche de Dieu dans le monde. » Vision forte, qui valorise l'institution étatique — mais sera utilisée pour justifier les pires totalitarismes au XX^e.

Marx

1818–1883 · Manifeste du parti communiste, Le Capital

L'État n'est pas neutre : il est l'**instrument de la classe dominante**. Sous le capitalisme, l'État bourgeois protège la propriété privée et reproduit l'ordre économique. Dans la société communiste à venir, l'État devra *dépérir* en tant qu'organe de domination — la gestion des choses remplacera le gouvernement des personnes.

Max Weber

1864–1920 · Le Savant et le Politique

L'État se définit par le **monopole de la violence physique légitime**. Trois sources de légitimité : *traditionnelle* (« on a toujours fait comme ça »), *charismatique* (qualités exceptionnelles d'un chef), *légal-rationnelle* (lois et procédures impersonnelles). L'État moderne est typiquement le troisième type — bureaucratique.

V Citations clés

L'homme est par nature un animal politique.

ARISTOTE · POLITIQUE

L'homme est un loup pour l'homme.

HOBBS · LE CITOYEN (1642), REPRIS DU LÉVIATHAN (1651)

L'État est la marche de Dieu dans le monde.

HEGEL · PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT (1820)

L'État est la communauté humaine qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime.

WEBER · LE SAVANT ET LE POLITIQUE (1919)

VI Exemples concrets

- **La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen** (1789) : transposition juridique de Locke et Rousseau. Article 2 : « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ».
- **La désobéissance civile** (Thoreau, Gandhi, M. L. King) : refus pacifique d'obéir à des lois injustes. Suppose que la légitimité morale prime sur la légalité.
- **Les régimes totalitaires** du XX^e (nazisme, stalinisme) : monstration historique de ce que peut devenir un État sans contre-pouvoir, au-delà de l'« État de droit ».
- **Les failed States** (Somalie, Yémen) : illustrent *négativement* ce qu'apporte un État fonctionnel — sécurité, services publics, monnaie, justice.
- **La construction européenne** : tentative de penser une autorité politique au-delà de l'État-nation classique. Souveraineté partagée, transferts de compétences, citoyenneté supranationale.
- **Le numérique et l'État** : surveillance étatique (Snowden, NSA), administration en ligne, identité numérique. La question de Hobbes (sécurité contre liberté) revient sous une forme nouvelle.

VII Sujets tombés au bac

- L'État est-il l'ennemi de la liberté individuelle ?
- Doit-on tout attendre de l'État ?
- L'État doit-il faire le bonheur des citoyens ?
- Y a-t-il un sens à parler d'une société sans État ?
- Faut-il toujours obéir à l'État ?
- L'État de droit est-il le meilleur des régimes ?

VIII Plan-type détaillé

« *L'État est-il l'ennemi de la liberté individuelle ?* »

PROBLÉMATIQUE

L'État, par sa force et ses lois, semble par nature limiter ma liberté. Mais sans État, qu'est-ce qui me protégerait des autres et de moi-même ? La question est de savoir si l'État est un mal nécessaire qui ronge la liberté, ou la condition de possibilité d'une liberté qui ne soit pas pure violence.

I. OUI : L'ÉTAT LIMITE, CONTRÔLE, CONTRAINT

- Tout État impose : impôt, service, loi, parfois conscription. Il prive le sujet d'une partie de ses choix.
- Pour les libéraux (Locke, Stuart Mill), l'État doit donc être *limité*, sa fonction réduite à la protection des droits.
- Marx : l'État dit « commun » est en fait l'instrument d'une classe — il aliène plus qu'il ne libère.
- Les expériences totalitaires montrent que l'État peut nier la liberté jusqu'à supprimer le sujet lui-même.

II. NON : L'ÉTAT REND POSSIBLE LA LIBERTÉ

- Hobbes : sans État, c'est la guerre de tous contre tous, où personne n'est libre. La liberté commence avec la paix qu'instaure le souverain.
- Rousseau : le contrat fait passer de la liberté naturelle (limitée par les autres) à la liberté civile (garantie par la loi qu'on a contribué à faire).
- Hegel : seule l'institution permet à la liberté de se réaliser objectivement, au-delà de l'arbitraire individuel.
- L'expérience des États effondrés montre que sans institutions, la liberté individuelle disparaît dans le règne du plus fort.

III. LA QUESTION EST DE SAVOIR QUEL ÉTAT, ET COMMENT LE TENIR

- Tout dépend du *type* d'État : un État de droit, avec séparation des pouvoirs (Montesquieu), garantit la liberté ; un État absolu ou totalitaire la nie.
- Les contre-pouvoirs (presse, justice indépendante, pluralisme politique) sont essentiels — ils empêchent l'État de devenir oppressif.
- Désobéissance civile (Thoreau, M. L. King) : la liberté du citoyen inclut le droit de résister à un État injuste.
- Au fond, l'État n'est ni ennemi ni ami absolu de la liberté : il est un *arrangement institutionnel* qui peut la servir ou la trahir, selon ce que les citoyens en font.

IX Pièges à éviter

- Confondre **État, gouvernement, nation** : la France peut changer de gouvernement sans changer d'État ; un peuple peut être nation sans avoir d'État (ex. Kurdes longtemps).
- Penser que tous les contractualistes disent la même chose : Hobbes, Locke et Rousseau ont des théories *incompatibles* du contrat social.
- Réduire l'État à la coercition : il est aussi production de droit, redistribution, services publics, identité collective.
- Présenter l'État de droit comme allant de soi : c'est une conquête historique récente, fragile, et toujours à défendre.
- Citer Hegel comme « l'État est divin » sans contexte : il dit que l'État est *réalisation de l'esprit éthique*, ce qui ne légitime pas le totalitarisme — bien que la formule ait été instrumentalisée.

XI Compléments du cours (prof)

Éléments spécifiques mobilisés par le prof dans la leçon transverse « **Ce qui est légal est-il nécessairement légitime ?** » :

Étymologie de *persona* • l'autorité comme augmentation de la voix

Persona = masque de théâtre qui **dissimule** le visage et **augmente** la voix (latin *per-sonare* : « résonner à travers »). Lien avec *auctoritas* et *augeo* (« augmenter ») : l'autorité est ce qui fait grandir la parole. La souveraineté n'est jamais directe — elle est toujours **représentation**. *Princeps* (le prince, le premier) → **principe** : l'origine du pouvoir et son fondement abstrait sont liés étymologiquement.

Machiavel • la *virtù* du souverain (*Le Prince*, ch. VII et XVIII)

La *virtù* politique (énergie, audace, savoir agir) s'oppose à la **Fortune** (le hasard, le cours des choses). Le prince doit être à la fois **Lion** (force) et **Renard** (ruse) — figure du **centaure Chiron** qui éduque les héros : mi-bête mi-homme. Exemple historique : **César Borgia** et son lieutenant **Rémy d'Orque**, instrument efficace mais cruel de pacification de la Romagne, désavoué publiquement (coupé en deux sur la place) pour rallier le peuple. Leçon majeure : **la politique précède le droit et la morale** ; ce sont les fins (la stabilité de l'État) qui jugent les moyens.

La Boétie • *Discours de la servitude volontaire* (1574)

Aucun tyran ne tient seul : il s'appuie sur une **chaîne de commandements** (5 ou 6 hommes contrôlent 600, qui contrôlent 6 000, etc.). Le pouvoir tyrannique tient parce que *tous* obéissent. Thèse-pivot : la tyrannie n'est pas imposée par la seule force, elle est **servitude consentie**. Conséquence politique : pour briser le tyran, il suffit que la base cesse d'obéir.

Polybe · l'anacyclose (*Histoires*)

Cycle naturel des régimes : **monarchie** → **despotisme** → **aristocratie** → **oligarchie** → **démocratie** → **ochlocratie** (gouvernement de la foule) → **retour à la monarchie**. Chaque forme pure dégénère en sa version corrompue. Solution préconisée : le **régime mixte** romain, qui combine consuls (monarchique), Sénat (aristocratique) et peuple (démocratique) — il échappe au cycle en équilibrant les principes.

Pascal · justice et force (*Pensées*)

La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. [...] Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste.

PASCAL · PENSÉES

Constat lucide et désabusé : l'humanité, incapable de faire triompher la justice, a légitimé la force au nom du juste. Citation pivot du cours sur la tension légalité/légitimité.

Hobbes enrichi · *Auctoritas non veritate facit legem*

Auctoritas, non veritas, facit legem.

HOBBS · LÉVIATHAN (ÉDITION LATINE, 1668)

« C'est l'**autorité**, **non la vérité**, qui fait la loi. » Conséquence radicale du positivisme juridique hobbesien : la loi n'est pas valide parce que vraie ou juste, mais parce que *posée* par le souverain. Le **Léviathan** est un monstre biblique (Job, Isaïe) qui annonce — et empêche — l'apocalypse : il incarne l'État capable de retenir la guerre civile.

Rousseau enrichi · « On le forcera à être libre »

Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera à être libre.

ROUSSEAU · DU CONTRAT SOCIAL, I, 7

Phrase ambivalente, lue par certains comme matrice des **dérives totalitaires** : Terreur 1793 et Tribunal du Salut Public, procès staliniens, Inquisition — toutes prétendent « libérer » le sujet contre son gré. Distinction-clé chez Rousseau : **citoyen** (membre actif du souverain) / **sujet** (soumis aux lois). L'État est un *ens rationis* (Spinoza : être de raison, fiction productive). Mot célèbre de **Mirabeau** aux États-généraux (23 juin 1789) : « Nous sommes ici par la volonté du Peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » — affirmation de la souveraineté populaire contre le pouvoir royal.

Critiques classiques du contrat social

Trois objections majeures : (1) **pétition de principe** — le contrat suppose déjà une capacité de promettre, de raisonner en commun, qui est elle-même politique ; (2) **inégalité des contractants** — le pacte de Hobbes est signé entre individus aux forces très inégales, ce qui en compromet le caractère libre ; (3) **robinsonnade** (Marx) — penser un individu antérieur à la société est une fiction abstraite : l'homme est toujours déjà socialisé.

Montesquieu enrichi · De l'Esprit des Lois (I, 1)

Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux.

MONTESQUIEU · DE L'ESPRIT DES LOIS, I, 1

Affirmation jusnaturaliste : il existe des **rapports d'équité antérieurs à la loi positive**. Distinction triple à retenir : **liberté politique** (de droit, garantie par la séparation des pouvoirs), **liberté civile** (de fait, sécurité contre l'arbitraire), **liberté philosophique** (libre-arbitre intérieur). Maxime célèbre : « **Le pouvoir arrête le pouvoir.** » C'est en divisant le pouvoir qu'on l'empêche de devenir absolu.

Articles 64 et 68 de la Constitution de 1958 + raison d'État

L'**article 64** fait du président de la République le « garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » — ambiguïté frontale entre exécutif et judiciaire. L'**article 68** traite de la responsabilité du président, qui ne peut être destitué qu'en cas de manquement « manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». Reste le problème ancien de la **raison d'État** : les institutions exceptionnelles (dictature romaine, pouvoirs spéciaux) ont toujours existé. Référence historique : **Jules César** franchit le Rubicon et bascule la République en Empire — exemple paradigmatique des limites du pouvoir absolu et de sa tendance à se pérenniser.

→ Voir aussi la **fiche transverse Bloc 8**.

XII Liens avec les autres notions

La justice

La liberté

Le devoir

La religion (laïcité)

Le langage (politique)

La nature (état de nature)

⚡ **Fiche transverse Bloc 8**